

종합감사 결과보고서

(○○○○지사 산하 7개 관리소)

2024. 12.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○○○지사 산하 7개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠	□□	**8	2021. 07.	AAA(3급)
㉡㉡㉡㉡	□□	**7	2021. 07.	BBB(4급)
㉢㉢㉢㉢	□□	**8	2021. 06.	CCC(5급)
㉣㉣㉣㉣	□□	**8	2021. 04.	DDD(4급)
㉤㉤㉤㉤	□□	**8	2021. 06.	EEE(4급)
㉦㉦㉦㉦	△△	**8	2021. 04.	FFF(4급)
㉧㉧㉧㉧	◇◇	**2	2021. 06.	GGG(5급)

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2024. 11. 18. ~ 11. 22.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○○○지사 산하 7개(□□5, △△1, ◇◇1)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과, 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, ㉠㉠㉠㉠1 등 7개 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)가 일부 미흡하여 통보 조치하였고, ㉡㉡㉡㉡ 등 2개 관리소는 갱신임대조건(신분) 적용 업무가 미흡하여 통보 조치하였으며, ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무(공개경쟁)가 일부 미흡하여 주의 조치하였다.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2024. 12. 16.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
12	2	-	-	2 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	10

3) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분종류	요구서번호
a a a a	갱신임대조건(신분) 적용 업무	통보	1
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	3
	예비입주자 정기 주택소유 전산검색 업무 등	현지지도	11
b b b b	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	4
	입주자격(주택) 검증 업무 등	현지지도	12
c c c c	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	5
	거주자 실태조사 업무 등	현지지도	13
d d d d	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	6
	용역 등 사업자 선정 업무(공개경쟁)	통보,주의	10
	거주자 실태조사 업무 등	현지지도	14
e e e e	갱신임대조건(신분) 적용 업무	통보	2
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	7
	갱신임대조건(인상률) 적용 업무 등	현지지도	15
f f f f	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	8
	임대료 및 임대보증금 상호 전환 업무 등	현지지도	16
g g g g	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	9
	관리규약업무	현지지도	17

※ 신분상 처분 관련자 :

관 련 자			사안별 처분	지 적 사 항	처분소속	최종 처분
현소속	직급	성 명				
d d d d	0급	HHH	주의	용역 등 사업자 선정 업무(공개경쟁)	d d d d	주의
f f f f	0급	l l l	주의	용역 등 사업자 선정 업무(공개경쟁)	d d d d	주의

※ 이행관리 전담자 : 주임

3. 처분요구서 : 붙임

제 목 : 갱신임대조건(신분) 적용 업무
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡
 내 용 :

영구임대주택의 ①입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 있으며, 입주자격별 ②소득 및 자산 적용 기준이 구분된다. 또한, 국토교통부 고시 제2024-158호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 및 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료)에 따르면 ㉡생계·의료급여수급자, ㉢일본군 위안부 피해자, ㉣지원대상 한부모가족, ㉤65세이상 직계존속 부양자는 ③수급자 등 임대조건을 적용할 수 있다. [표 1] 참조

[표 1] 영구임대주택 입주자 자격 및 임대조건 기준

순위	①입주자격	②소득 및 자산 적용 기준	③임대조건
1순위	㉡ 생계급여·의료급여 수급자	미적용	수급자 등
	㉢ 국가유공자 또는 그 유족	적용	비 수급자
	㉣ 일본군 위안부 피해자	미적용	수급자 등
	㉤ 지원대상 한부모가족	미적용	수급자 등
	㉥ 북한이탈주민	적용	비 수급자
	㉦ 장애인(소득70% 이하자)	적용	비 수급자
	㉧ 65세이상 직계존속 부양자	적용	수급자 등
	㉨ 아동복지시설 퇴소자	적용	비 수급자
	㉩ 65세이상 수급권자 또는 차상위계층	미적용	비 수급자
2순위	㉪ 월평균소득 50% 이하자	적용	비 수급자
	㉫ 국토교통부장관 또는 시도지사 인정자	적용	비 수급자
	㉬ 장애인(소득 100% 이하자)	적용	비 수급자

※ 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조 제3항 2호에 따라 비 수급자도 소득인정액이 생계·의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족할 경우 수급자 임대조건 적용

또한, 「공공주택특별법」 제정으로 주거복지실-198(2017.1.9.) 「공공주택특별법령 관련 개정사항 등 알림」, 주거복지실-2524(2017.3.28.)호 「공공주택특별법 개정관련 공급유형별 세부 적용방법 추가안내」, 주거복지실-3942(2017.5.18.)호 「공공주택 특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」 등 갱신계약 시 신분에 따른 임대조건 적용 기준을 시달하였으며, E-book 2024 공공임대주택 임대운영 실무 393p.에 의하면 영구임대 수급자 등 신규지정 및 탈락여부는 WISE 시스템 행복e음 자료 등을 통해 확인하여야 한다.

■ @@@@1관리소는 자격검증 요청한 1**동 10**호(계약자 ***) 및 1**호 1**호(계약자 ***)에 대한 범정부(행복e음) 검색결과에 따라 수급자 등 임대조건 적용이 가능한 신분(기초생계급여 등)임에도 3차 탈락자 임대조건으로 갱신계약을 체결하였다.

■ @@@@관리소는 자격검증 요청한 2**동 14**호(계약자 ***) 및 2**동 10**호(계약자 ***)에 대해 범정부(행복e음) 검색결과에 따라 수급자 등 임대조건 적용이 가능한 신분이 아니며, 별도의 서류를 통해 수급자 등 임대조건을 적용할 수 있는 사실이 확인되지 않았음에도 수급자 등 임대조건으로 갱신계약을 체결하였다.

수감기관 의견

@@@@1, @@@@관리소는 갱신임대조건(신분) 적용 업무와 관련하여 감사결과를 수용하며, 담당자 업무 교육 등 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

@@@@1, @@@@관리소는 자격검증 업무 시 행복e음(범정부 결과) 자료 및 관련서류(수급자증명서 등)를 통해 세대별 신분에 따른 임대조건을 적용하시기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)

소 속 : ㉠㉠㉠㉠1, ㉢㉢㉢㉢, ㉡㉡㉡㉡, ㉤㉤㉤㉤, ㉥㉥㉥㉥,
 ㉦㉦㉦㉦, ㉧㉧㉧㉧

내 용 :

「공동주택관리법 및 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정), 주택
관리업자 및 사업자선정지침, 국토교통부고시 제2018-614호(시행 2018.10.31.), 제
2021-1505호(시행 2022.3.1.), 제2023-293호(시행 2023.6.13.), 제2023-341호(시행
2023.6.22.), 주거복지실-768(2020.03.09.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼
시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부
개정안내, 주거복지실-456(2022.02.14.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정
시행」, 주거복지실-1967(2023.6.29.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정
시행」, 주거복지실-2192(2023.7.24.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정
및 매뉴얼 안내」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제4조(입찰의 방법) ③ 제1항에도
불구하고 [별표2]에 해당하는 경우에는 수의계약을 할 수 있다.

■

[별표2]의 수의계약의 대상은 다음과 같다.(국토교통부고시 제2023-293,개정2023.6.13.)

6.

공사 및 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세를 제외한 금액을 말한다) 이하인 경우로서, 2인 이상의 견적서를 받은 경우. 다만, 이 경우 동일한 목적을 달성하기 위한 공사 및 용역 등을 시기나 물량으로 나누어 계약 할 수 없다.

7.

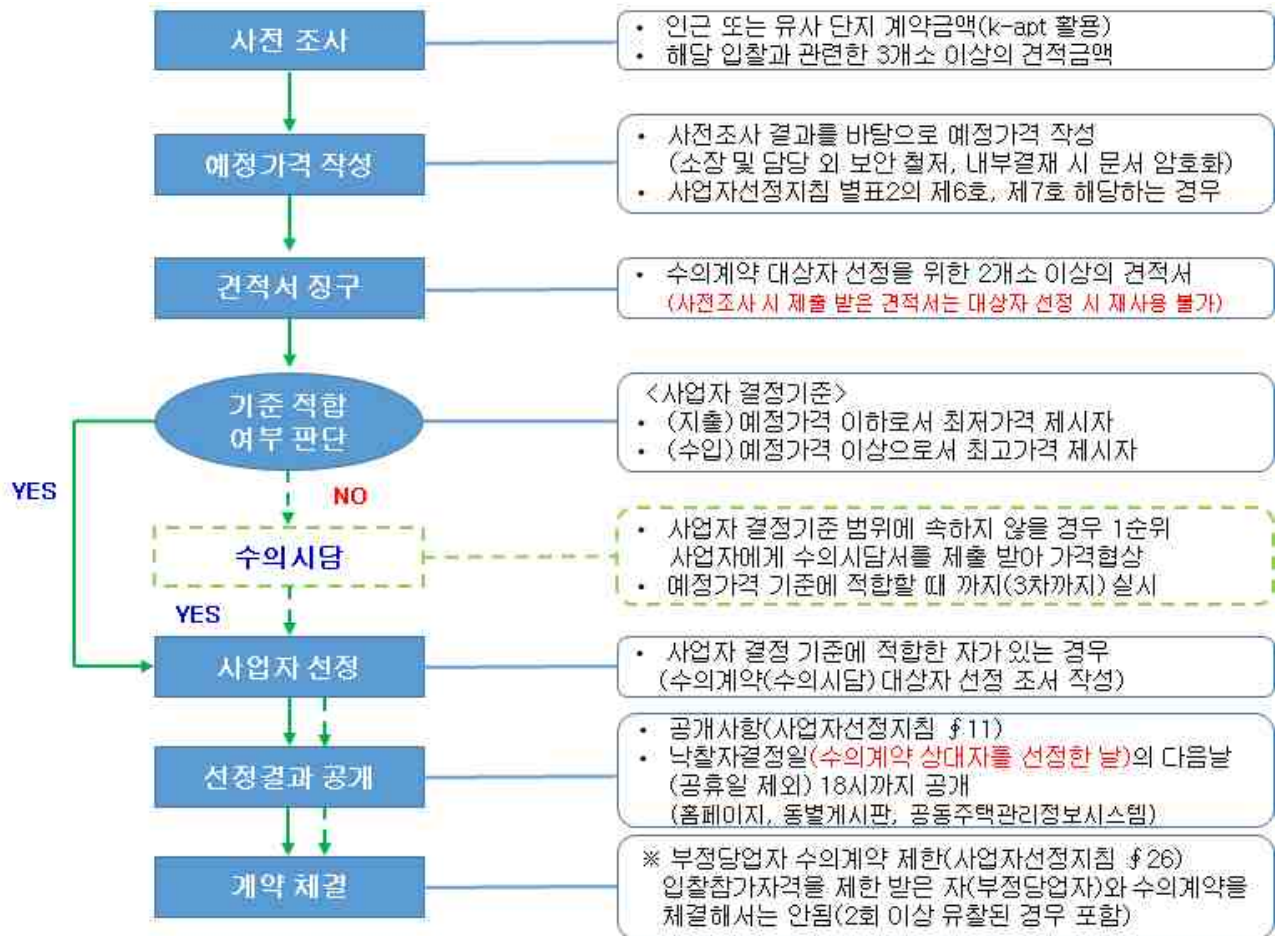
일반경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우. 다만, 이 경우에는 최초로 입찰에 부친 내용을 변경할 수 없다.

9.

계약기간이 만료되는 기존 사업자([별표 7]의 사업자로서 공사 사업자는 제외한다)의 사업수행실적을 관리규약에서 정하는 절차에 따라 평가하여 다시 계약이 필요하다고 영 제14조제1항에 따른 방법으로 입주자대표회의에서 의결(임대주택의 경우 임대사업자가 임차인대표회의와 협의)한 경우

또한 수의계약 사업자 선정 시 [그림 1] 과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 별표2의 제6호, 제7호 관련)

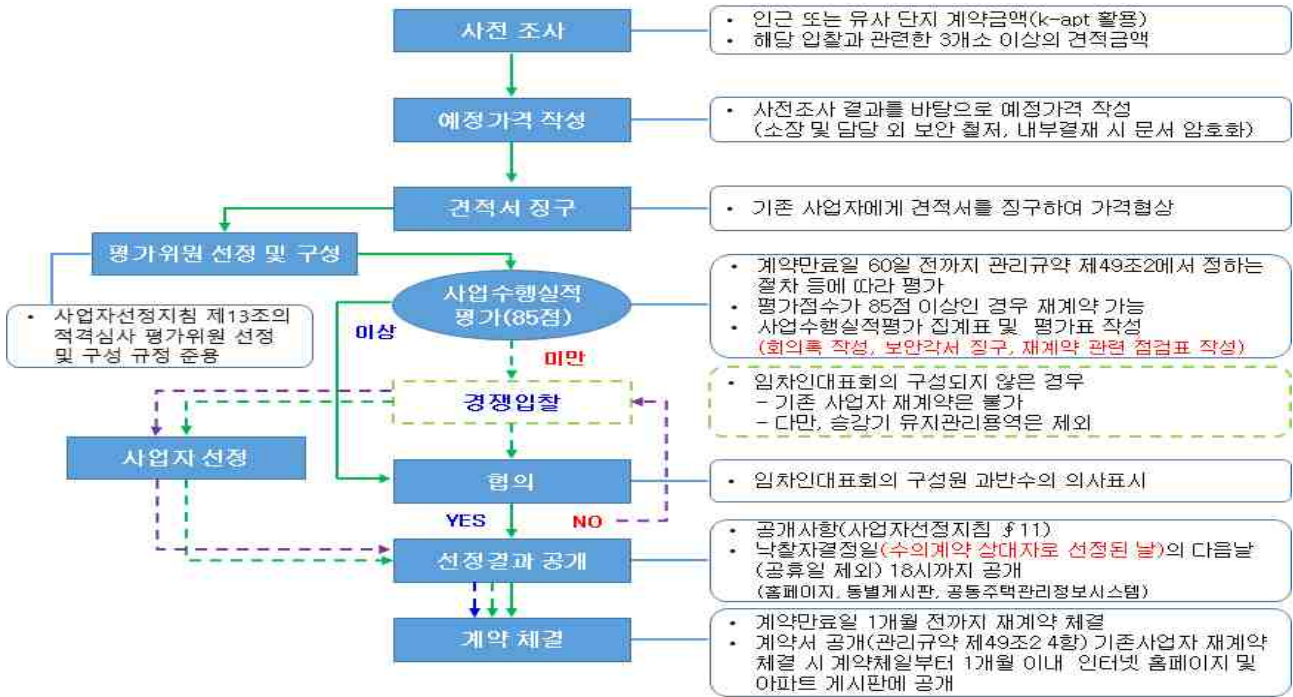


그리고 「관리규약」 제49조의2(기존사업자 재계약)에 따르면 ① 관리주체는 제49조제5항에 따라 사업자 선정지침 [별표 2] 제9호에 해당하는 계약기간이 만료되는 기존사업자(선정지침 [별표 7]의 사업자로서 공사사업자는 제외함)와 재계약하려면 계약만료 60일전까지 [별지 제7호 서식]에 따라 사업수행실적을 평가하여 평가점수가 85점 이상을 받을 경우 임차인대표회의와 협의하여 기존사업자와 재계약할 수 있다. 이 경우 임차인대표회의는 구성원 과반수 찬성으로 의사표시 하여야 한다. 다만, 임차인대표회의가 미구성된 경우에는 경쟁입찰로 선정한다.

② 제1항 단서조항에도 불구하고 승강기유지 사업자는 안전사고 예방을 위하여 임차인대표회의가 미구성된 경우에도 제1항 본문에 따른 사업수행실적을 평가하여 평가점수가 85점 이상인 경우 재계약할 수 있다.

- ③ 사업수행실적 평가의 절차와 방법은 사업자 선정지침 제13조를 준용한다.
- ④ 관리주체는 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당 아파트의 게시판에 공개하여야 한다. 그리고 기존 사업자 재계약 시 [그림 2] 와 같이 사업자선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 별표2 제9호 관련)



아울러 수의계약 체결 시 징구할 서류는 [그림 3]과 같다.

[그림 3] 수의계약체결 시 징구할 서류

수의계약 체결 시 징구할 서류
• 수의계약인 경우에도 지침 제26조제1항에 따른 자격제한 해당 여부를 확인하여야 하므로 제27조제2호부터 제5호까지의 서류를 수의계약 대상자로부터 징구 • 또한, 지침 제26조제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하여야 하므로 수의계약 대상자로부터 행정처분확인서 징구 • 수의계약 대상자로부터 징구할 서류 (기준일: 대상자 선정일) - 사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서 사본 1부 - 사업자등록증 사본 1부 - 법인인 경우 법인등기사항증명서 원본 1부 - 국세 및 지방세 납세증명서 원본 1부(전자발급 포함) - 행정처분확인서 사본 1부 - 계약자 법인 인감증명서(개인은 개인 인감증명서) 원본 1부(2024.04.11이후 제외됨) - 수의계약 체결 제한여부 확인서 원본 1부 ※ 「주택관리공단 임직원의 이해충돌 방지제도 운영지침」(감사실-662, 2022.05.11.) 시행에 따라 “수의계약 체결 제한여부 확인서” 징구 (경영지원실-3853, 2022.05.17.) - 인권보호서약서 원본 1부. ※ 「인권보호서약서 징구 시행안내」(감사실-1697, 2022.11.23.)

그리고 감사실-937(2022.06.30.)호 「공직자의 이해충돌 방지법 수의계약 체결 제한 의무 이행관련 안내」에 따라 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출 받도록 되어 있고, 감사실-1697(2022.11.23.)호 「인권 보호 서약서 징구 시행안내」에 따르면 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 공단에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역등의 계약 체결시 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호서약서’를 제출 받도록 안내하였다.

또한 주거복지실-456(2022.02.14.)호 및 주거복지실-1967(2023.06.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따르면 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급설정)하여야 한다.

그리고 주택관리업자 및 사업자 선정지침 제26조 [참가자격의 제한] 제1항 제6호 및 주거복지실-2192(2023.7.24.)호 [「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련업무 매뉴얼 안내]에 따르면 주택관리업자 선정과 관련하여 ‘입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과 되지 아니한 자가 입찰 또는 수의계약에 참가한 경우는 무효로 한다’라고 규정하고 있어, 사업자 용역 입찰 계약시 (수의계약포함) ‘범위반사실확인서’를 제출 받아야 한다.

아울러 주거복지실-2881(2022.10.07.)호 「경비·청소·소독 등 용역계약서의 지체 상금 요율 조정 안내」에 따라 계약하는 모든 용역 계약시 지체상금 요율을 1,000분의 1.25로 적용하도록 안내하였다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정하여야 하나, 승강기유지관리용역(2021년), 전기안전관리용역(2022년 아파트, 2024년 상가) 수의계약 진행시 해당 단가가격으로 작성하였고, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행시 ‘예정가격조서’를 전자문서에 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급 1등급 설정)하여야 하나, 승강기유지관리용역(2021년), 전기안전관리용역(2022년, 2023년 아파트, 2023년, 2024년 상가) 사업자 선정건에 대해 전자문서를 암호화하지 않았다.

또한 예정가격 작성을 위하여 사전조사시 제출받은 견적서는 대상자 선정을 위한 견적서로 재사용 할 수 없으나(사용목적 부적합), 승강기유지관리용역(2021년), 전기안전관리용역(2021년 상가) 수의계약시 견적서를 재사용 하였고, 2022년 아파트 전기안전관리용역시에는 징구하지 않았다.

그리고 전기안전관리용역(2023년) 사업자선정시 공개경쟁입찰이 2회 유찰되어 수의계약을 진행하였고, 용역기간은 2023.1.1.부터 2023.12.31.까지 1년으로 계약을 체결하여야 하나, 계약기간을 2023.2.1.부터 2023.12.31.까지로 착오하여 작성하였고, 이로이해 1달(2023.1.)동안 전기안전관리 대행없이 관리 되었다.

또한 전기안전관리용역(2022년, 2023년 아파트) 수의계약시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 계약 상대자의 영업 정지여부 확인을 위해 제출받는 행정처분확인서의 행정처분 조회기간은 수의계약 상대자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았고, 용역 계약서의 지체상금 요율은 주거복지실-2881(2022.10.07.)호에 따라 1,000분의 1.25로 적용하여야 하나, 전기안전관리용역(2023년~2024년)수의계약시 1,000분의 2.5로 착오적용하였다.

아울러 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보 시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나,

승강기유지관리용역(2021년), 전기안전관리용역(2021년, 2023년 상가, 2023년 아파트) 수의계약 건에 대하여 선정결과를 지연하여 공개하였고, 전기안전관리 용역(2021년) 사업자선정결과 공고시에는 게시판 및 홈페이지에 계약금액을 부가 가치세를 포함한 가격으로 공개하였다.

그리고 승강기유지관리용역(2021년), 전기안전관리용역(2021년, 2023년 상가, 2022년, 2023년 아파트)수의계약시 청렴계약이행서약을 징구하지 않았고, 「공동주택 관리법」 제64조(관리사무소장의 업무 등)제5항에 따라 업무의 집행시에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 하나, 전기안전관리용역(2021년, 2024년 상가, 2022년, 2023년 아파트) 사업자선정 결과 공개시 공고문에 관리소 사각직인을 사용하였다.

또한 사업자 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 제1항 제6호 과징금 처분 현황 (과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과되지 아니한 자)을 확인하도록 되어있으나, 전기안전관리용역(2024년 아파트) 건에 대해 사업자선정시 법 위반사실 확인서를 징구하지 않았다.

2. ㉠㉠㉠㉠1-69(23.01.10.)호의 재활용품 폐의류(헌옷)수거 관리 계약서 제3조 (계약금액 등) 2항에 따르면 계약잔금은 계약기간 개시일 이전까지 **계약금액 전체**에 해당하는 금액을 입금하여야 한다고 되어 있으나, 재활용품 폐의류(헌옷) 수거 용역(2023년) 계약체결 시 계약금액을 지연하여 수납하였다.

3. 예정가격 전자문서(내부결재)시행시 ‘예정가격조서’를 전자문서에 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급1등급 설정)하여야 하나, 폐의류 수거용역(2023년, 2024년), 복도·계단 물청소 용역(2021년), CCTV추가증설(2021년), 대기오염물질 측정(2023년) 사업자 선정 건에 대해 전자문서를 암호화하지 않았고, 예정가격 작성을 위하여 사전조사시 제출받은 견적서는 대상자 선정을 위한 견적서로 재 사용 할 수 없으나(사용목적 부적합) 복도·계단 물청소 용역 (2021년) 수의계약시 견적서를 재사용하였다.

그리고 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 (토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 폐의류수거용역(2023년, 2024년), 복도·

계단 물청소 용역 (2021년), CCTV추가증설공사(2021년)수의계약 건에 대하여 선정결과를 지연하여 공개하였다.

또한 복도·계단 물청소 용역 (2021년) 수의계약시 계약 상대자의 영업정지 여부 확인을 위해 제출받는 행정처분확인서의 행정처분 조회기간은 수의계약 상대자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았고, 용역 계약시 지체상금 요율은 1,000분의 1.25로 적용하여야 하나, 대기오염물질 용역 (2023년, 2024년), 단독정압기 분해점검용역(2024년) 수의계약 건 및 전기안전관리 용역(2024년 아파트) 기존사업자 재계약 시 1,000분의 2.5로 착오적용하였다.

아울러 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출받아야 하나, 폐의류수거용역(2024년) 수의계약 및 승강기유지관리용역 (2022년 기존동, 2023년 증축동) 기존사업자 재계약시 징구하지 않았고, CCTV 추가증설(2021년) 수의계약 및 승강기유지관리용역(2022년 기존동, 2023년 증축동, 2024년 기존동, 증축동) 기존사업자 재계약시에는 청렴계약이행서약서를 징구하지 않았다.

또한 업무의 집행시에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 하나, 폐의류수거용역(2023년), 복도·계단 물청소 용역 (2021년), 대기오염물질용역(2023년, 2024년), 단독정압기 분해점검용역 (2024년) 수의계약 및 승강기유지관리용역(2022년, 2024년 기존동, 2023년, 2024년 증축동), 전기안전관리용역(2024년 아파트) 기존사업자 재계약시 선정결과 공고문에 관리소 사각직인을 사용하였다.

4. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정 을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 기존사업자 재계약 절차를 진행하여야 하나, 폐의류수거 용역(2022년) 기존사업자와 재계약을 진행하면서 견적서를 징구하여 가격협상을 한 후 사업수행실적 평가를 실시하고, 평가점수가 85점 이상인 경우 재계약(임차인대표회의 구성원 과반수 의사표시로 협의)이 가능하나, 사업수행실적평가를 먼저 실시한(21.11.1.) 후 수의시담(시담일 21.12.15.,

㉠㉠㉠㉠1-2672(21.12.15.))을 실시하여 기존사업자 재계약 절차가 준수되지 않았다.

그리고 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정하여야 하나, 승강기유지관리용역(2022년(기존동), 2023년(증축동), 2024년(기존동, 증축동), 전기안전관리용역(2024년 아파트) 수의계약 진행시 해당 단가가격으로 작성하였고, 예정가격 작성을 위하여 사전조사시 제출받은 견적서는 대상자 선정을 위한 견적서로 재사용 할 수 없으나(사용목적 부적합), 승강기유지관리용역(2022년 기존동, 2023년 증축동) 건은 견적서를 재사용하였고, 폐의류수거용역(2022년) 건은 징구하지 않았다.

또한 기존사업자 재계약을 위한 사업수행실적평가지 평가위원회는 관리주체(관리소장)와 관리주체가 선정한 임차인으로 구성하고, 평가위원을 임차인 대표회의 구성원으로 하고자 하는 경우에는 임차인대표회의와 일반 임차인 1인 이상을 반드시 포함하여야 하나, 승강기유지관리용역(2024년 기존동, 증축동) 건은 평가위원을 관리소장 1인과 임차인대표회의(4명)로 구성하였다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 폐의류수거용역(2022년), 승강기유지관리용역(2022년, 2024년 기존동, 2023년, 2024년 증축동) 수의계약 건에 대하여 선정결과를 지연하여 공개하였고, 승강기유지관리용역(2022년, 2024년 기존동, 2023년, 2024년 증축동) 사업자선정결과 공고시 게시판 및 홈페이지에 계약금액을 부가가치세를 포함한 가격으로 공개하였다.

그리고 승강기유지관리용역(2022년) 수의계약시 계약 상대방의 영업정지여부 확인을 위해 제출받는 행정처분확인서의 행정처분 조회기간은 수의계약 상대방을 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았고, ㉠㉠㉠㉠1-1422

(2022.7.25.)호 ‘2022년 관리규약 개정공고’ 제49조의2(기존사업자 재계약)제4항에 따르면 관리주체는 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당 아파트의 게시판에 공개하여야 하나, 승강기유지관리용역(2024년 기존동, 증축동), 전기안전관리용역(2024년 아파트) 기존사업자 재계약시 계약서를 공개하지 않았다.

또한 사업자 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 제1항 제6호에 따르면, 과징금 처분 현황(과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과되지 아니한 자)을 확인하도록 되어있으나, 승강기유지관리용역(2024년 기존동, 증축동), 전기안전관리용역(2024년 아파트) 수의계약 건에 대해 법 위반사실 확인서를 징구하지 않았다.

■ ㉞㉞㉞㉞관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 대기배출시설측정 대행 용역(2022년) 수의계약을 진행하면서 사전조사 결과를 바탕으로 사업자 선정 전에 계약금액의 결정 기준으로 삼기 위해 미리 작성· 비치하여야 하는 예정가격을 작성하지 않았고(예정 가격조서 미작성), 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정하여야 하나, 전기안전관리용역(2022년, 2023년) 수의계약 진행시 해당 단가가격으로 작성하였다.

또한 예정가격 전자문서(내부결재)시행시 ‘예정가격조서’를 전자문서에 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급1등급 설정)하여야 하나, 전기안전관리용역(2022년~2024년), 재활용품 및 폐의류수거용역(2022년~2024년), 대기배출시설측정 대행 용역(2024년), 도시가스 단독정압기분해 용역(2024년) 사업자 선정건에 대해 전자문서를 암호화하지 않았고, 예정가격 작성을 위하여 사전조사시 제출받은 견적서는 대상자 선정을 위한 견적서로 재사용 할 수 없으나(사용목적 부적합), 전기안전관리 용역(2024년)재활용품 및 폐의류수거 용역(2024년) 수의계약시 견적서를 재사용 하였다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라

계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 전기안전관리용역(2023년~2024년), 재활용품 및 폐의류수거 용역(2023년) 수의계약건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았고, 주거복지실-2881(2022.10.07.)호에 따라 용역계약시 지체상금 요율은 1,000분의 1.25로 적용하여야 하나, 전기안전관리용역(2023년 ~ 2024년), 대기배출시설측정대행 용역(2024년), 도시가스단독정압기분해 용역(2024년) 수의계약 진행시 1,000분의 2.5로 착오적용하였다.

아울러 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보 시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나,

재활용품 및 폐의류수거용역(2022년), 대기배출시설측정 대행 용역(2022년) 수의계약건은 미공개하였고, 전기안전관리용역(2022년~2024년), 재활용품 및 폐의류수거 용역(2023년), 도시가스 단독정압기분해점검용역(2024년) 수의계약 건에 대하여는 선정결과를 지연 공개하였으며, 전기안전관리용역(2022년) 선정결과 공개시(kapt) 계약금액(2,400천원)을 착오공개(2,376천원)하였다.

또한 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출 받아야 하나, 재활용품 및 폐의류수거 용역(2023년, 2024년) 수의계약시 징구하지 않았고, 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약이행서약을 징구하여야 하나, 전기안전관리용역(2022년, 2023년) 수의계약시 징구하지 않았다.

그리고 「공동주택관리법」 제64조(관리사무소장의 업무 등)제5항에 따라 업무의 집행시에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고한

직인을 사용하여야 하나, 전기안전관리용역(2024년), 재활용품 및 폐의류수거용역(2023년, 2024년), 대기배출시설측정대행용역(2024년) 사업자선정결과 공개시 공고문에 관리소 사각직인을 사용하였고, 대기배출시설측정대행용역(2022년) 계약시 유효기간이 경과된 국세 및 지방세완납증명서를 징구하였으며, 전기안전관리용역(2022년) 계약시는 인감증명서를 징구하지 않았다.

2. ㉞㉞㉞㉞-21**(22.11.59.), 2292(23.12.22.)호의 재활용품 및 폐의류 수거 계약서 제3조(계약금액 등)제2항에 따르면 ‘계약상대자’는 계약기간 개시일 이전까지 계약금액 전체에 해당하는 금액을 ‘발주기관’이 지정하는 은행계좌에 입금하고 입금영수증을 제출하여야 한다고 되어 있으나, 재활용품 및 폐의류수거용역(2023년, 2024년) 계약체결 시 계약금액을 지연하여 수납하였다.

3. 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정하여야 하나, 승강기유지관리용역(2021년, 2023년) 수의계약 진행시 해당 단가가격으로 작성하였으며, 승강기유지관리용역(2021년, 2023년) 재계약 건에 대해 전자문서를 암호화하지 않았다.

또한 사전조사 결과를 바탕으로 예정가격 작성하고 기존사업자에게 견적서를 징구하여 가격협상을 진행하여야 하나, 승강기유지관리용역(2021년, 2023년) 재계약 건은 견적서 징구내역을 확인할 수 없었다.

그리고 기존 사업자의 사업수행실적을 평가하기 위하여 평가위원회의(즉 평가)를 하는 경우에는 반드시 회의록을 작성·보관하여야 하나, 승강기유지관리용역(2021년, 2023년) 계약건은 회의록을 작성하지 않았고, 사업자선정 결과 공개는 임차인 대표회의와 협의하여 수의계약 상대방으로 선정된 날(회의록을 통보받은 날)을 낙찰자 결정일로 보아 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나, 승강기유지관리용역(2021년) 건은 선정결과를 지연 공개하였다.

아울러 ㉞㉞㉞㉞-14** (2022.7.25.)호 ‘2022년 관리규약 개정보고’ 제49조의2(기존사업자 재계약)제4항에 따르면 관리주체는 사업자와 재계약을 체결하는

경우 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당 아파트의 게시판에 공개하여야 하나, 승강기유지관리용역(2024년) 재계약건은 공개하지 않았고, 용역계약시 지체상금 요율은 1,000분의 1.25로 적용하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2023년) 계약시 1,000분의 2.5로 착오 적용하였다.

■ ©©©© 관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라, 전기안전관리 용역(2023년) 수의 계약을 진행하면서 사전조사 결과를 바탕으로 사업자 선정 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치하여야 하나, 예정가격조서 작성내역이 확인되지 않는다. (홈넷 문서는 별도 보관으로 시행)

또한 예정가격의 결정은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정하여야 하나, 전기안전관리용역(2024년) 건은 대당 단가가격으로 작성하였으며, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행시 ‘예정가격조서’를 전자문서에 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급1등급 설정)하여야 하나, 전기안전관리용역(2023년, 2024년), 대기오염물질배출측정 용역(2022년~2024년) 수의계약시 전자문서를 암호화하지 않았다.

그리고 전기안전관리용역(2023년, 2024년) 수의계약 사업자 선정시 2인 이상으로부터 견적서 등을 제출받아 제출된 견적가격을 비교 검토하여 가장 경제적인 가격(필요에 따라 수의시담 가능)을 제시한 자를 사업자로 선정하여 ‘수의계약(수의시담)대상자 선정조서’를 작성하여야 하나 작성하지 않았다.

아울러 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보 시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」

제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나,

전기안전관리용역(2024년) 수의계약 전에 대하여는 선정결과를 지연하여 공개하였으며, 선정결과 공개시(K-apt 등) 계약금액(2,760,000원)을 착오(2,732,400원) 공개하였고, 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 대기오염물질배출측정 용역(2023년) 수의계약 전은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

또한 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 공단에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역 등의 계약 체결시 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호서약서’를 제출받아야 하나, 전기안전관리용역(2023년, 2024년) 수의계약시 징구하지 않았고, 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약이행서약서도 징구하지 않았다.

그리고 「공동주택관리법」 제64조(관리사무소장의 업무 등)제5항에 따라 업무의 집행시에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 하나, 전기안전관리용역(2023년, 2024년), 대기오염물질배출측정 용역(2022년~2024년) 수의계약전과 승강기유지관리용역(2024년) 기존사업자 재계약 사업자 선정 결과 공개시 공고문에 관리소 사각직인을 사용하였다.

2. 승강기유지관리 용역(2022년) 기존사업자와 재계약 진행시 예정가격금액은 총액으로 산정하여야 하나, 대당 단가가격으로 작성하였으며, 2022년, 2024년은 예정가격 전자문서(내부결재)시행시 ‘예정가격조서’를 전자문서에 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급1등급 설정)하여야 하나, 전자문서를 암호화하지 않았다.

또한 기존사업자 사업수행실적 평가시 평가위원으로 선정된 자에게는 보안각서를 징구하여야하나, 승강기유지관리용역(2024년) 기존사업자 재계약시 관리소장 보안각서를 작성하지 않았다.

그리고 사업자선정 결과 공개는 임차인대표회의와 협의하여 수의계약 상대방으로 선정된날(회의록을 통보받은 날)을 낙찰자 결정일로 보아 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2024년) 계약 건은 선정결과를 지연하여 공개하였고, 계약 상대방의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 승강기유지관리 용역(2022년, 2024년) 기존사업자 재계약 건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대방으로 선정된 날(회의록을 통보 받은 날) 기준으로 적정하지 않았다.

아울러 ©©©©관리소 2022년 개정된 표준관리규약 제49조의2(기존사업자 재계약)호 제4항에 따르면 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일로부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당 아파트 게시판에 공개하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2024년) 기존사업자 재계약시 공개하지 않았다.

또한 승강기유지관리용역(2024년) 기존사업자 재계약시 ‘인권보호서약서’를 제출받아야 하나 징구하지 않았고, 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 징구하여야 하나 징구하지 않았으며, 승강기유지관리용역(2022년, 2024년) 건은 청렴계약이행서약서를 징구하지 않았고, 2022년은 유효기간이 경과된 국세 및 지방세 완납증명서를 징구하였다.

■ ㉔㉔㉔㉔ 관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 사업자선정은 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 진행하여야 하며, 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정하여야 하나, 전기안전관리용역(2023년) 수의계약 진행시 해당 단가가격으로 작성하였으며, 수의시담은 사업자 결정기준 범위에 속하지 않을 경우 1순위 사업자에게 수의시담서를 제출받아 예정가격기준에 적합 할 때까지 가격협상(3차까지)을 실시할 수 있으나, 전기안전관리용역(2023년) 수의계약 건은 수의계약 대상자선정시부터 예정가격기준에 적합하였는데도 3차 까지 같은 금액으로 수의시담을 실시하였다.

그리고 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 폐의류수거 용역(2021년) 계약전에 대해 선정결과를 지연하여 공개하였다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 전기안전관리용역(2021년, 2023년) 수의계약 건은 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 대기오염물질 배출용역(2023년) 수의계약건은 행정처분 조회기간이 수의 계약 상대자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

아울러 주거복지실-2881(2022.10.07.)호에 따라 용역 등 계약시 지체상금 요율은 1,000분의 1.25로 적용하여야 하나, 전기안전관리용역(2022년, 2023년), 대기오염물질배출 용역(2023년) 수의계약 진행시 1,000분의 2.5로 착오적용하였으며, 주거복지실-2192(2023.07.24.)호에 사업자 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 제1항 제6호에 따르면, 과징금 처분 현황(과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과되지 아니한 자)을 확인하도록 되어있으나, 폐의류수거 용역(2024년), 전기안전관리용역(2023년) 수의 계약 건에 대해 사업자 선정 시 법 위반사실 확인서를 징구하지 않았다.

또한 폐의류수거 용역(2023년) 수의계약 시 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 징구하여야 하나 징구하지 않았고, 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 공단에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역등의 계약 체결시 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호서약서’를 제출받아야하나, 징구하지 않았다.

그리고 「공동주택관리법」 제64조(관리사무소장의 업무 등)제5항에 따라 업무의 집행시에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 하나, 전기안전관리용역(2021년~2023년), 폐의류수거용역(2021년~

2023년) 사업자선정결과 공개시 공고문에 관리소 사각직인을 사용하였고, 폐의류 수거용역(2021년) 계약시에는 유효기간이 경과된 국세완납증명서를 징구하였다.

2. ㉔㉔㉔㉔관리소-960(24.05.07.)호 재활용품(폐의류 등)수거 계약서 제3조(계약금액 등)제2항에 따르면 ‘수거사업자’는 계약체결시 계약금액(부가가치세 포함)을 ‘관리주체’가 지정하는 은행계좌로 선납하고 입금영수증을 제출하여야 한다고 되어 있으나, 폐의류수거 용역(2024년) 계약체결 시 계약금액을 지연하여 수납하였다.

■ ㉔㉔㉔㉔ 관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 전기안전관리용역(2024년), 재활용품 및 폐의류 수거용역(2022년), 대기오염물질측정대행 용역(2022년~2024년) 수의계약을 진행하면서 사전조사 결과를 바탕으로 사업자 선정 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치하여야 하는 예정가격을 작성하지 않았고(예정가격조서 미작성), 예정가격을 결정하고자 할 때 전자문서(내부결재)시행시 ‘예정가격조서’를 전자문서에 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급1등급 설정)하여야 하나, 전기안전관리 용역(2022년~2023년) 사업자 선정건에 대해 전자문서를 암호화하지 않았다.

그리고 수의계약 대상자 선정을 위한 2인 이상의 견적서를 징구하여 사업자 결정기준에 적합한 자를 선정을 하여야 하나 폐의류수거용역(2022년), 대기오염물질측정대행용역(2023년, 2024년)수의계약시 견적서를 징구하지 않았고, 대기오염물질측정대행용역(2022년~2024년)수의계약건은 ‘수의계약(수의시담) 대상자 선정조서’를 작성하지 않았다.

또한 수의시담은 사업자 결정기준 범위에 속하지 않을 경우 1순위 사업자에게 수의시담서를 제출받아 예정가격기준에 적합 할 때까지 가격협상(3차까지)을 실시할 수 있으나, 전기안전관리용역(2022년, 2024년), 재활용품 및 폐의류수거용역(2023년, 2024년) 수의계약 건은 수의계약 대상자 선정시부터 예정가격기준에 적합하였는데도 징구한 견적서와 같은 금액으로 수의시담을 실시하였다.

아울러 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보 시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나,

전기안전관리용역(2022년, 2024년), 재활용품 및 폐의류수거용역(2023년, 2024년) 수의계약 건에 대하여는 선정결과를 지연공개하였으며, 전기안전관리용역(2022년~2024년) 수의계약 선정결과 공개시 아파트 게시판 등에 계약금액을 부가가치세가 포함된 가격으로 착오 공개하였다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 폐의류수거 용역(2022년) 건은 징구하지 않았고, 전기안전관리용역(2023년, 2024년), 대기오염물질측정대행 용역(2022년, 2023년) 수의계약 건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

그리고 주거복지실-2881(2022.10.07.)호에 따라 용역 등 계약시 지체상금 비율은 1,000분의 1.25로 적용하여야 하나, 전기안전관리용역(2023년, 2024년), 대기오염물질측정대행 용역(2023년, 2024년) 수의계약 진행시 1,000분의 2.5로 착오적용하였으며, 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 공단에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역등의 계약 체결시 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호서약서’를 제출받아야 하나, 전기안전관리용역(2023년), 재활용품 및 폐의류수거용역(2023년), 대기오염물질측정대행 용역(2023년) 수의계약시 징구하지 않았다.

또한 재활용품 및 폐의류수거 용역(2023년) 수의계약 시 「공직자의 이해충돌 방지법

수의계약 체결 제한 의무 이행관련 안내」에 따라 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 징구하여야 하나 징구하지 않았고, 「공동주택 관리법」 제64조(관리사무소장의 업무 등)제5항에 따라 업무의 집행시에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 하나, 전기안전관리용역(2022년~2024년), 폐의류수거용역(2022년~2023년), 대기오염 물질측정대행 용역(2022년~2024년) 사업자선정결과 공개시 공고문에 관리소 사각직인을 사용하였고, 재활용품수거용역(2022년) 계약시 유효기간이 경과한 지방세완납증명서를 징구하였으며, 폐의류수거용역(2022년) 계약시 국세 및 지방세완납증명서를 징구하지 않았다.

2. 승강기유지관리 용역(2023년) 기존사업자와 재계약 진행시 예정가격금액은 총액으로 산정하여야 하나, 해당 단가가격으로 작성하였으며, 예정가격 전자문서(내부결재)시행시 ‘예정가격조서’를 전자문서에 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급1등급 설정)하여야 하나, 전자문서를 암호화하지 않았다.

또한 주거복지실-456(2022.02.14.)호, 주거복지실-1967(2023.06.29.)호, 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 기존사업자 재계약 절차를 진행하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2023년) 기존사업자와 재계약을 진행하면서 견적서를 징구하여 가격협상을 한 후 사업수행실적을 평가를 실시하고, 평가점수가 85점 이상인 경우 재계약(임차인대표회의 협의)이 가능하나, 사업수행실적평가(23.3.3.)를 먼저 실시한 후 기존사업자와 수의시담 가격협상(23.3.23.)을 실시하여 기존사업자 재계약 절차가 준수되지 않았다.

그리고 기존사업자와 재계약시 사업수행실적을 평가하기 위하여 평가위원회의 (즉 평가)시에는 반드시 회의록을 작성·보관하여야 하나 승강기유지관리용역(2023년) 기존사업자 재계약을 진행하면서 회의록을 작성하지 않았다.

또한 사업자선정 결과 공개는 임차인대표회의와 협의하여 수의계약 상대방으로 선정된 날(회의록을 통보받은 날)을 낙찰자 결정일로 보아 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2023년) 계약건은 선정결과를 지연 공개하였고,

사업자 선정결과 공개문에 계약금액은 부가세 제외된 금액으로 결과를 공고하여야 하나, 승강기유지관리용역(2023년)은 부가세가 포함된 금액으로 단지게시판에 공개하였다.

아울러 eee관리소 2022년 개정된 표준관리규약 제49조의2(기존사업자 재계약)호 제4항에 따르면 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일로부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당 아파트 게시판에 공개하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2023년) 기존사업자 재계약시 공개하지 않았고, 공사, 물품 및 용역 등의 계약 체결시 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호서약서’를 제출받아야 하나 징구하지 않았다.

■ fff관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 예정가격을 결정하고자 할 때 전자문서(내부결재)시행시 ‘예정가격조서’를 전자문서에 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급1등급 설정)하여야 하나, 재활용품 및 폐의류수거용역(2022년~2024년), 승강기광고용역(2022년), 대기배출시설오염물질측정용역(2022년~2024년) 사업자 선정건에 대해 전자문서를 암호화하지 않았다.

또한 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보 시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나,

전기안전관리용역(2021년), 대기배출시설오염물질측정 용역(2022년, 2024년) 수의 계약 건에 대하여 선정결과를 지연공개하였고, 대기배출시설오염물질측정 용역(2023년) 수의계약 진행시 사업자 결정기준에 적합한 사업자를 대상으로 선정하고 사업자선정결과를 공개하여야 하나, 사업자선정결과 공개(23.5.19.)를 먼저하고

수의계약 대상자선정(23.5.21.)을 하였다.

그리고 대기배출시설오염물질측정 용역(2023년, 2024년) 수의계약시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부 확인을 위해 제출받는 행정처분확인서의 행정처분 조회기간은 수의계약 상대자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았고, 주거복지실-2881(2022.10.07.)호에 따라 용역계약서의 지체상금 요율은 1,000분의 1.25로 적용하여야 하나, 1,000분의 2.5로 착오적용하였다.

또한 주거복지실-2192(2023.07.24.)호에 따르면 사업자 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 제1항 제6호 과징금 처분 현황(과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과되지 아니한 자)을 확인하도록 되어있으나, 재활용품 및 폐의류수거 용역(2024년) 건에 대해 사업자선정시 법 위반사실확인서를 징구하지 않았다.

아울러 「공동주택관리법」 제64조(관리사무소장의 업무 등)제5항에 따라 업무의 집행시에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 하나, 전기안전관리용역(2021년, 2022년), 재활용품 및 폐의류수거용역(2022년~2024년), 승강기광고용역(2022년), 대기배출시설오염물질측정용역(2022년~2024년) 수의계약건과 승강기유지관리용역(2023년), 전기안전관리용역(2023년) 기존사업자 재계약 선정결과 공개시 공고문에 관리소 사각직인을 사용하였고, 승강기광고용역(2022년) 수의계약시에는 계약상대자의 인감증명서를 징구하지 않았다.

2. ㉠㉠㉠㉠관리소 2022년 재활용품 등 수거관리 계약서 제3조(계약금액 등) 제2항에 따르면, 계약상대자는 잔금을 계약기간 개시일 이전까지 입금하여야 하고, 2024년 재활용품 등 수거계약서 제3조(계약금액 등)제2항에 따르면 수거사업자는 계약체결시 계약대금을 선납하고 입금영수증을 제출하여야 한다고 되어 있으나, 재활용품 및 폐의류 수거 용역(2022년, 2024년) 계약체결 시 계약금액을 지연하여 수납하였다.

3. 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정하여야

하나, 승강기유지관리 용역(2023년) 기존사업자 재계약시 해당 단가가격으로 결정하였고, 사업자선정결과 공개는 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 승강기유지관리용역(2023년) 기존사업자 재계약 건에 대하여 선정결과를 지연공개하였다.

또한 승강기유지관리 용역(2023년) 기존사업자와 재계약시 계약 상대자의 영업정지 여부 확인을 위해 제출받는 행정처분확인서의 행정처분 조회기간은 ‘수의계약 상대방으로 선정된 날(회의록을 통보받은 날) 기준’으로 징구하여야 하나, 조회기간이 적정하지 않았다.

그리고 ㉠㉠㉠㉠관리소 2022년 개정된 표준관리규약 제49조의2(기존사업자 재계약)호 제4항에 따르면 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일로부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당 아파트 게시판에 공개하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2023년) 기존사업자 재계약시 공개하지 않았고, 용역계약시 계약서의 지체상금 요율은 1,000분의 1.25로 적용하여야 하나, 전기안전관리용역(2023년) 기존사업자 재계약 시 1,000분의 2.5로 착오적용하였다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 주거복지실-456(2022.02.14.)호, 주거복지실-1967(2023.06.29.)호, 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2024년), 전기안전관리 용역(2023년, 2024년) 수의계약시 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정하여야 하나, 해당 단가가격으로 작성하였고, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행시에는 ‘예정가격조서’를 전자문서에 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급1등급 설정)하여야 하나, 승강기유지관리용역(2024년), 전기안전관리 용역(2023년, 2024년), 재활용 및 폐의류수거용역(2022년~2024년), 승강기광고 용역(2023년) 수의계약전에 대해 전자문서를

암호화하지 않았다.

그리고 2인 이상으로부터 견적서 등을 제출받아 제출된 견적가격을 비교 검토하여 가장 경제적인 가격(필요에 따라 수의시담 가능)을 제시한 자를 사업자로 선정할 시에는 ‘수의계약(수의시담)대상자 선정조서’를 작성하여야 하나, 승강기 유지관리용역(2024년), 전기안전관리용역(2023년, 2024년), 재활용 및 폐의류 수거용역(2022년~2024년), 승강기광고용역(2023년) 사업자선정시 수의계약(수의시담)대상자 선정조서를 작성하여 첨부하지 않고 견적결과 등을 보고하면서 홈넷 문서로 대상자 선정을 하였다.

또한 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 폐의류수거 용역(2023년) 계약시 행정처분확인서를 청구하지 않았고, 승강기 유지관리용역(2024년), 전기안전관리 용역(2023년), 폐의류수거 용역(2024년) 수의계약 건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

아울러 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나,

전기안전관리용역(2024년) 수의계약 건에 대하여는 선정결과를 지연 공개하였으며, 승강기유지관리용역(2024년), 재활용 및 폐의류수거 용역(2022년) 사업자 선정결과 공개시 아파트 게시판, 홈페이지에 계약금액을 부가가치세가 포함된 금액으로 착오공개하였다.

또한 사업자 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 제1항 제6호 과징금 처분 현황(과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과되지 아니한 자)을 확인하도록 되어있으나,

전기안전관리 용역(2023년, 2024년), 승강기광고(2023년) 수의계약 건에 대해 사업자 선정시 법 위반사실확인서를 징구하지 않았고, 용역계약서의 지체상금 요율은 1,000분의 1.25로 적용하여야 하나, 전기안전관리용역(2023년) 수의계약시 1,000분의 2.5로 착오적용하였다.

그리고 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 공단에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역등의 계약 체결시 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호서약서’를 제출받아야 하나, 재활용 및 폐의류수거 용역(2024년) 수의계약시 징구하지 않았고, 재활용 및 폐의류수거 용역(2022년) 수의계약 시에는 청렴계약이행서약서를 징구하지 않았다.

2. 주거복지실-456(2022.02.14.)호, 주거복지실-1967(2023.06.29.)호, 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정하여야 하나, 대당 단가가격으로 작성하였고, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행시에는 ‘예정가격조서’를 전자문서에 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급1등급 설정)하여야 하나, 전자문서를 암호화하지 않았다.

또한 승강기유지관리 용역(2022년) 기존사업자와 재계약을 진행하면서 견적서를 징구하여 가격협상을 한 후 사업수행실적을 평가를 실시하고, 평가점수가 85점 이상인 경우 재계약(임차인대표회의 협의)이 가능하나, 사업수행실적평가(21.11.24.)를 먼저 실시한 후 기존사업자와 수의시담 가격협상(21.12.8.)을 실시하여 기존사업자 재계약 절차가 준수되지 않았다.

아울러 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 승강기유지관리용역(2022년) 기존사업자 재계약 건에 대해 선정결과를 지연공개하였다.

또한 승강기유지관리용역(2022년) 사업자 선정결과 공개시 부가가치세가 제외된

계약금액인 20,718,310원으로 공개하여야 하나, K-apt에는 36,720,000원으로 아파트
게시판 및 홈페이지에는 40,392,000원으로 착오 공개하였고, 계약시 청구 서류 인
국세 및 지방세완납증명서는 유효기간이 경과하였으며, 상호 간 입찰이나 계약을
진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 서류 인 ‘청렴계약이행
서약서’ 를 청구하지 않았다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠1, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉤㉤㉤㉤, ㉥㉥㉥㉥, ㉦㉦㉦㉦, ㉧㉧㉧㉧관리소는
용역 등 사업자 선정 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에
최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠1, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉤㉤㉤㉤, ㉥㉥㉥㉥, ㉦㉦㉦㉦, ㉧㉧㉧㉧관리소는
향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을
위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준
개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를
처리하시기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우
과태료¹⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보】

1) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)

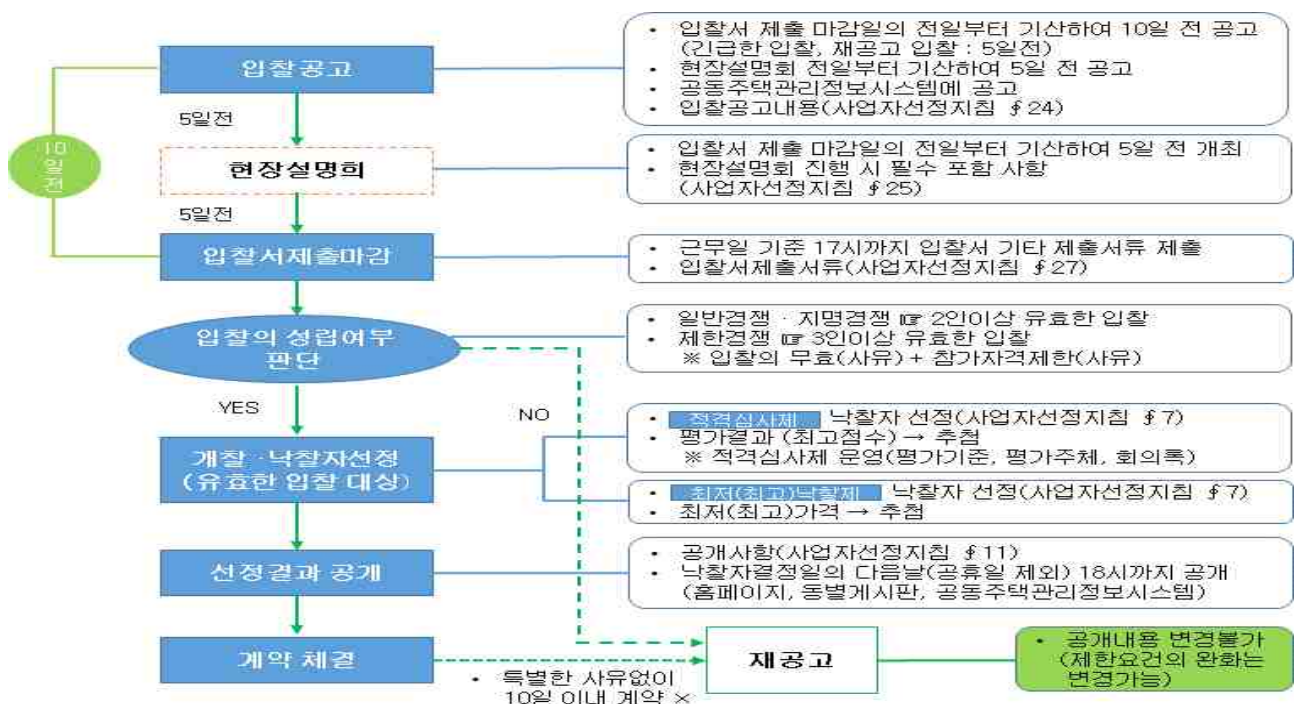
소 속 : ④④④④

내 용 :

「공동주택관리법 및 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정), 주택관리업자 및 사업자선정지침, 국토교통부고시 제2018-614호(시행 2018.10.31.), 제2021-1505호(시행 2022.3.1.), 제2023-293호(시행 2023.6.13.), 제2023-341호(시행 2023.6.22.), 주거복지실-454(2022.02.14.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정안내, 주거복지실-455(2022.02.14.)호「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행», 주거복지실-2192(2023.7.24.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 매뉴얼 안내」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다.

경쟁입찰에 의한 사업자 선정 시 [그림] 과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림] 경쟁입찰에 의한 사업자선정 절차 흐름도



그리고 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제7조(낙찰의 방법) ① 낙찰의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 적격심사제: [별표 5], [별표 6]의 평가기준에 따라 최고점을 받은 자를 낙찰자로 선정하는 방식
2. 최저낙찰제: 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식
3. 최고낙찰제: 최고가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식

주거복지실-3007(2020.11.05.)호 및 주거복지실-455(2022.2.14.)호 「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정통보」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사를 위한 세부기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’에 행정처분 확인서와 기업신용평가 등급 확인서 발급기준은 다음과 같다.

- 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일전일 기준 최근 1년간* 행정처분 건수를 말한다. * 예) 2020.11.12. 공고 시 1년간 이란? 19.11.12.~20.11.11.까지를 말함
- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(**발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인**). 이 경우 평점은 만점으로 한다.
- 행정처분 확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.
- 기업신용평가 등급확인서는 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로서 유효기간 이내의 것으로 한정한다.(다만, 입찰공고일 익일 이후 평가한 확인서를 제출하는 경우, 유효기간이 경과한 확인서를 제출하는 경우, 확인서를 제출하지 않는 경우 등 적격하게 제출하지 않은 경우에는 “0” 점으로 처리)
- 업무실적은 ‘완료실적’을 의미하며, ‘계약 체결 후 착수 전’이나 ‘진행 중’인 실적은 완료 실적에 포함되지 않는다.
- 업무실적 증명서는 입찰공고일 현재 해당용역 등의 용역이행실적 증명서, 원본이

확인된 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 의미하며, 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 경우에는 “0” 점 처리한다.

- 업무실적 증명 확인서류 제출에 관하여는 발주처에서 결정할 사항이며, 상기 명시한 서류를 조합하여 인정 할 수도 있다.
- 업무실적 확인은 용역이행실적 증명서와 세금계산서(또는 원본이 확인된 계약서 등)를 제출받아 확인할 수 있다.

● 신용조회회사(신용평가등급 확인서 발급) : 금융감독원 등록(' 23.5.24.기준)

- ① 나이스 디앤비(<http://www.nicednb.com>)
- ② 나이스평가정보(<http://www.ecredit.co.kr>)
- ③ SCI평가정보(<http://www.sci.co.kr>)
- ④ 이크레더블(<http://www.ecredible.com>)
- ⑤ 코리아크레딧뷰로(<http://company.koreacb.com>)
- ⑥ 한국평가데이터 주식회사(<http://www.kodata.co.kr>)

■ ㉡㉡㉡㉡관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 별표 6에 따른 용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사제 시행시 평가항목 중 기업신뢰도 신용평가 등급 확인은 기업신용평가등급확인서로 가능하며, 배점은 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로써 유효기간이내의 기업신용평가등급확인서를 징구하여야 적격하나, 승강기유지관리용역(2021년) 사업자선정 경쟁입찰(공고일 21.5.7.) 진행시 2개 업체가 투찰하였고, 투찰업체 중 2순위 업체인 ▼▼▼엘리베이터의 기업신용평가등급(Bo, 14점) 확인서는 등급평가일(21.5.13.)이 입찰공고일(21.5.7.) 이후에 평가되어 배점 산정시 “0” 점으로 평가하여야 하나, 배점 14점(Bo)으로 착오 적용하여 평가하였다.

또한 투찰업체 중 2순위 업체인 ▼▼▼엘리베이터의 행정처분확인서는 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 ‘입찰공고일전일 기준 최근

1년간'의 행정처분 건수를 말하며, 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리하고 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서를 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우는 입찰을 무효로 처리하여야 하나, 승강기유지관리용역(2021년)사업자선정 경쟁입찰(공고일 21.5.7.) 진행시 행정처분확인서는 입찰공고일전일 기준 최근 1년간(20.5.7.~21.5.6.)으로 징구하여야 함에도 20.12.30.~21.5.11.로 착오 징구하였고, 이에 따라 공개 경쟁 입찰 결과가 입찰무효로 확인되었다.

수감기관 의견

㉡㉡㉡㉡관리소는 사업자 선정 지침 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡관리소는 향후 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보, 주의】

[관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
HHH	0급	관리소장	****.01.01. ~ 현재	주의	㉡㉡㉡㉡
III	0급	기술과장	****.12.01. ~ ****.12.31.	주의	㉡㉡㉡㉡